

## **Cuestionario de estudio**

### **1. ¿Qué diferencia existe entre derecho objetivo y derecho subjetivo?**

a) No existe diferencia, son sinónimos. b) El derecho objetivo es el conjunto de normas del ordenamiento; el derecho subjetivo es la facultad que el ordenamiento concede a una persona para actuar. c) El derecho objetivo es más importante que el derecho subjetivo. d) El derecho subjetivo solo existe en el derecho penal.

### **2. Según el artículo 14 de la Constitución Política, ¿qué efecto tiene la irretroactividad de la ley?**

a) Las leyes nuevas aplican retroactivamente para sancionar conductas pasadas. b) A ninguna ley se dará efecto retroactivo en perjuicio de persona alguna. c) Las leyes solo aplican retroactivamente en materia penal. d) La irretroactividad no existe en el derecho mexicano.

---

### **3. ¿Cuáles son las características que distinguen a las normas jurídicas de las normas morales?**

a) Las normas jurídicas son autónomas e internas; las morales son heterónomas. b) Las normas jurídicas son bilaterales, heterónomas, coercibles e imperativas; las morales son unilaterales, autónomas e incoercibles. c) No existen diferencias entre normas jurídicas y morales. d) Las normas jurídicas solo regulan asuntos económicos.

---

### **4. ¿Qué establece el artículo 2 del Código de Comercio sobre la relación entre el derecho civil y el mercantil?**

a) El derecho civil es más importante que el mercantil. b) A falta de disposiciones del Código de Comercio, serán aplicables las del derecho común contenidas en el Código Civil Federal. c) El Código de Comercio nunca puede aplicarse. d) El Código Civil Federal está derogado por el Código de Comercio.

—

**5. ¿Cuál es la jerarquía normativa en México según el artículo 133 de la Constitución?**

a) Leyes locales → Constitución → Leyes federales b) Constitución → Leyes federales → Reglamentos → Jurisprudencia → Principios generales → Costumbre c) Leyes federales → Constitución → Tratados internacionales d) La jerarquía normativa no está establecida en la Constitución.

—

**6. En un contrato de compraventa mercantil, ¿cuáles son los elementos de validez que deben cumplirse?**

a) Solo la firma de las partes. b) Consentimiento, objeto, capacidad, forma y licitud. c) Que el contrato sea verbal. d) Solo el pago del precio.

—

**7. ¿Qué es un hecho jurídico ilícito?**

a) Un contrato válidamente celebrado. b) Un suceso prohibido por la ley que genera responsabilidad. c) Una norma moral que no se cumple. d) Una ley que entra en vigor sin publicación.

—

**8. ¿Qué principio consagra el artículo 124 de la Constitución sobre la distribución de competencias?**

a) La Federación tiene todas las competencias. b) Las facultades no expresamente concedidas a los funcionarios federales se entienden reservadas a los Estados o a los Municipios. c) Los Estados no tienen ninguna competencia. d) Los Municipios dependen directamente del Presidente.

—

**9. ¿Qué artículo de la Constitución protege la libertad de comercio?**

a) Artículo 133 b) Artículo 14 c) Artículo 5 d) Artículo 49

---

**10. ¿Qué sucede cuando una ley contradice la Constitución Política?**

a) La ley prevalece sobre la Constitución. b) La ley es nula y puede ser declarada inconstitucional. c) Ambas normas tienen el mismo rango. d) El ciudadano debe acatar ambas normas.

---

**11. Según el artículo 28 de la Constitución, ¿qué actividades económicas están reservadas al Estado?**

a) La educación y la salud. b) Petróleo, generación de energía eléctrica, agua, ferrocarriles, correos, telégrafos. c) La agricultura y la ganadería. d) La industria automotriz.

---

**12. ¿Cuándo entra en vigor una ley en México según el Código Civil Federal?**

a) El mismo día de su publicación en el DOF. b) Tres días después de su publicación en el Periódico Oficial. c) Un año después de su publicación. d) Cuando el Presidente así lo ordene.

---

**13. ¿Qué facultades tiene el Congreso en materia de comercio según la Constitución?**

a) Solo puede crear impuestos. b) Puede legislar en todo lo relativo al régimen de los bienes, obligaciones y contratos civiles, al comercio, a la minería y a la propiedad industrial. c) No tiene facultades en materia de comercio. d) Solo puede prohibir el comercio.

---

**14. ¿Qué es la rectoría económica del Estado según el artículo 25 de la Constitución?**

a) El Estado es el único que puede realizar actividades económicas. b) El Estado orienta y regula el desarrollo económico, con participación de los sectores público, social y privado. c) Los particulares no pueden participar en la economía. d) El Estado no interviene en la economía.

—

**15. ¿Qué diferencia existe entre derogación y abrogación de una ley?**

a) No existe diferencia. b) La derogación es la supresión parcial de una ley; la abrogación es la supresión total. c) La derogación es la supresión total; la abrogación es la supresión parcial. d) La derogación solo puede hacerla el Presidente.

*Caso 1: La taquería de Juan y la ignorancia de la ley*

Juan, un joven emprendedor, decide abrir una taquería en su colonia. No cuenta con capital suficiente para contratar un abogado ni para investigar los requisitos legales. Abre el negocio sin obtener los permisos sanitarios municipales ni inscribirse ante el Registro Federal de Contribuyentes. Un inspector sanitario lo visita y lo multa. Juan argumenta que no sabía que necesitaba esos permisos.

Preguntas: (a) ¿Puede Juan alegar ignorancia de la ley para eximirse de la multa? Fundamente su respuesta con base en el artículo 21 del Código Civil Federal. (b) ¿Qué artículos de la Constitución protegen la posición de la autoridad sanitaria? (c) ¿Qué opciones legales tiene Juan para impugnar la multa si considera que fue impuesta sin fundamento?

—

*Caso 2: El contrato nulo por licitud*

Una empresa de tecnología firma un contrato de prestación de servicios con una empresa fantasma que opera sin registro mercantil. El contrato establece que la empresa fantasma prestará servicios de consultoría sin cumplir con las normas de seguridad de la información. Posteriormente, se descubre que la empresa fantasma no existe legalmente y el contrato viola disposiciones de la Ley General de Protección de Datos Personales.

Preguntas: (a) ¿Es válido este contrato? Fundamente con base en el artículo 8 del Código Civil Federal. (b) ¿Qué elementos de validez del acto jurídico se han vulnerado? (c) ¿Qué consecuencias jurídicas puede generar este contrato nulo para las partes involucradas?

---

*Caso 3: Distribución de competencias y regulación municipal*

Una cadena de restaurantes decide abrir un local en un municipio del Estado de México. El municipio emite un reglamento que prohíbe la venta de bebidas alcohólicas después de las 22:00 horas en todo su territorio. La cadena alega que esta prohibición excede las facultades del municipio y viola su libertad de comercio (art. 5 CPEUM). Presenta un amparo ante un juez federal.

Preguntas: (a) ¿Tiene facultades el municipio para regular horarios de venta de bebidas alcohólicas? Fundamente con base en el artículo 115 de la Constitución. (b) ¿Es procedente el amparo invocando la libertad de comercio? (c) ¿Qué criterio podría adoptar el juez federal para resolver esta controversia?

---

*Caso 4: Jerarquía normativa y conflicto de leyes*

Una empresa de manufactura está sujeta a una ley federal que establece ciertos requisitos de empaque para productos farmacéuticos. El Estado donde opera la empresa emite una ley local que establece requisitos diferentes y más estrictos. La empresa pregunta: ¿qué ley debe seguir?

Preguntas: (a) ¿Qué principio jurídico resuelve este conflicto de leyes? Fundamente con base en el artículo 133 de la Constitución. (b) ¿Puede la empresa argumentar que la ley local viola la supremacía constitucional? (c) ¿Qué mecanismo procesal podría utilizar la empresa para resolver esta controversia?